ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM HỢP ĐỒNG CHO VAY, HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM VÀ KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ - SEAVALUE ONLINE

Số: ……

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - ……(Sau đây gọi là Bên cho vay hoặc SeABank):

Địa chỉ:……

Mã số doanh nghiệp: … … … … Do Sở KH&ĐT … … cấp lần đầu ngày …/ …/ … … và các lần sửa đổi bổ sung (nếu có)

Do Ông/Bà:……Chức vụ:……làm đại diện

Tôi có thông tin cá nhân như dưới đây đề nghị SeABank cho vay tiêu dùng online bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm cá nhân với các nội dung cụ thể tại Đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng cho vay, Hợp đồng bảo đảm và Khế ước nhận nợ này (Sau đây gọi tắt là "Đơn Đề nghị") như sau:

I. THÔNG TIN VỀ BÊN VAY VÀ BÊN BẢO ĐẢM

BÊN VAY ĐỒNG THỜI LÀ BÊN BẢO ĐẢM (Sau đây gọi tắt là BÊN VAY) ……..
Số GTTT: ……do……Cấp ngày:……
Địa chỉ:……
Điện thoại: .....
Tài khoản số: VND…… mở tại SeABank……

II. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN ONLINE BẢO ĐẢM BẰNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÁ NHÂN CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Số tiền vay: .....Bằng chữ .....
2. Mục đích vay: .....
3. Thời hạn cho vay: kể từ ngày ... ... đến ngày ... ...
4. Phương thức cho vay: Cho vay từng lần
5. Phương án sử dụng vốn:

   - Nguồn trả nợ: Sử dụng khoản tiền gửi tại SeABank được dùng làm Tài sản bảo đảm.
   - Bảng kê chi tiết tổng nhu cầu vốn của bên vay:

STT	Loại hàng hóa mua sắm	Thành tiền (VND)
	.....	
	Tổng	

6. Lãi suất cho vay:

   - Lãi suất cho vay trong hạn:…… %/năm; một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày.
   - Lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn (lãi suất quá hạn): Bằng 150% mức lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. Mức lãi suất này được áp dụng kể từ thời điểm khoản nợ gốc của Bên vay bị chuyển quá hạn đến khi Bên vay thanh toán hết nợ gốc quá hạn.

- Lãi suất chậm trả áp dụng đối với tiền lãi chậm trả: Bằng 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Mức lãi suất này được áp dụng kể từ thời điểm khoản tiền lãi của Bên vay bị quá hạn đến khi Bên vay thanh toán hết khoản tiền lãi quá hạn.

7. Phương thức tính lãi: Lãi tính trên dư nợ thực tế

8. Các khoản phí, phạt trả nợ trước hạn: Miễn phí trả nợ trước hạn.

9. Phương thức giải ngân:

☐ Giải ngân vào tài khoản của Bên vay tại SeABank (đã nêu rõ tại mục I) (Chỉ áp dụng đối với mục đích vay: Bù đắp phần vốn tự có, nguồn tài chính mà bên vay đã sử dụng để thực hiện phương án phục vụ đời sống)

☐ Giải ngân vào Tài khoản của Bên thụ hưởng theo thông tin như sau:

Họ tên chủ tài khoản:……..... Số tài khoản:……mở tại:……

10. Trả nợ gốc, lãi:

Nợ gốc, lãi của Khoản vay được hoàn trả toàn bộ một lần khi kết thúc Thời hạn cho vay hoặc được trả trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo Đề nghị trả nợ trước hạn của Bên vay tại thời điểm bất kỳ của Thời hạn cho vay.

11. Các nội dung khác: Theo Điều khoản và Điều kiện cho vay tiêu dùng online bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm cá nhân.

III. THÔNG TIN VÀ ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VỀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

1. Biện pháp bảo đảm: Cầm cố tiền gửi tiết kiệm cá nhân
2. Tài sản bảo đảm:

a) Bên vay sử dụng tiền gửi tiết kiệm cá nhân có thông tin được nêu dưới đây thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi và chi phí khác) của Bên vay đối với SeABank:

Stt	Số Tiền gửi tiết kiệm cá nhân	Số dư	Chủ sở hữu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đến hạn	Đơn vị phát hành
Tổng số dư tiền gửi		..... (Bằng chữ: .....)					

b) Bên vay đồng ý dùng toàn bộ quyền và lợi ích, lợi tức/tiền lãi phát sinh từ Tiền gửi tiết kiệm cá nhân thuộc sở hữu của Bên vay để bảo đảm cho Khoản vay của Bên vay tại Đơn Đề nghị này.

c) Thời hạn bảo đảm: Việc bảo đảm tại Đơn Đề nghị này có hiệu lực kể từ thời điểm Bên vay xác nhận thông tin khoản vay cho đến khi Bên vay đã thực hiện xong toàn bộ các nghĩa vụ nợ vay tại SeABank và SeABank đã hoàn thiện xong việc thu nợ vay bảo đảm bởi Tài sản bảo đảm, xuất ngoại bảng và giải tỏa Tài sản bảo đảm.

d) Bên vay đồng ý rằng kể từ thời điểm Bên vay xác nhận thông tin khoản vay, SeABank được toàn quyền phong tỏa, giải tỏa và thực hiện các thủ tục liên quan đến Tài sản bảo đảm theo quy định của SeABank.

3. Xử lý Tài sản bảo đảm:

a) Tính đến 17h (từ thứ 2 đến 6) hoặc theo lịch làm việc của SeABank trong từng thời kỳ, tại ngày cuối cùng của Thời hạn cho vay (hoặc ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày đến hạn khoản vay trong trường hợp ngày đến hạn khoản vay rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của SeABank) mà Bên vay không trả nợ (gốc, lãi, phí (nếu có)) đầy đủ, đúng hạn hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với SeABank thì SeABank được quyền chủ động thực hiện xử lý/tất toán Tài sản bảo đảm nêu tại Mục III này để thu nợ cho Khoản vay, cấn trừ nghĩa vụ với SeABank mà không cần có thêm sự chấp thuận và chữ ký của Bên bảo đảm và/hoặc Bên vay.

b) Sau khi xử lý Tài sản bảo đảm, nếu giá trị của Tài sản bảo đảm lớn hơn số tiền mà Bên vay phải trả, thì SeABank sẽ hoàn trả lại cho Bên vay theo phương thức chuyển khoản vào tài khoản theo Mục I của Đơn đề nghị này.

IV. CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN CỦA BÊN VAY

1. Xác nhận rằng các thông tin trên là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và SeABank về các thông tin đã cung cấp. Bên vay đồng ý để SeABank xác thực các thông tin mà Bên vay đã cung cấp từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà SeABank muốn biết.
2. Hiểu rằng, theo quy định của SeABank, các thông tin mà Bên vay cung cấp trong Đơn Đề nghị này phải là những thông tin mới nhất cho dù Đơn Đề nghị của Bên vay có được chấp nhận hay không. Trong trường hợp Đơn Đề nghị này được chấp thuận, mọi thông tin kê khai trên đây sẽ thay thế các thông tin mà Bên vay đã đăng ký với SeABank trước đây. Bên vay và Bên Bảo đảm cam kết sẽ cập nhật thông tin với SeABank ngay khi có thay đổi và đồng ý rằng những thông tin cập nhật đó sẽ có hiệu lực áp dụng và thay thế mọi thông tin mà Bên vay đã cung cấp cho SeABank.
3. Bên vay đồng ý rằng, nếu nội dung Xác nhận thông tin liên quan tới Khoản vay, tài sản bảo đảm của SeABank khác với nội dung mà Bên vay đề nghị được nêu tại Mục I, II và III Đơn Đề nghị này thì nội dung Xác nhận thông tin liên quan tới Khoản vay của SeABank sẽ có giá trị áp dụng và được coi là thỏa thuận chính thức giữa Bên vay và Bên Bảo đảm với SeABank.
4. Bên vay đồng ý rằng, các chứng từ ghi nhận việc SeABank giải ngân số tiền cho vay là bằng chứng xác nhận việc Bên vay đã nhận nợ theo Đơn Đề nghị này. Tùy từng trường hợp cụ thể, chứng từ ghi nhận việc giải ngân có thể là một trong các chứng từ sau: Thông báo giải ngân SeABank gửi bằng tin nhắn (sms) vào số điện thoại đăng ký của Bên vay tại Đơn Đề nghị này; và/hoặc kết quả Trạng thái giao dịch tại màn hình Tra cứu thông tin đăng ký vay; và/hoặc chứng từ chuyển khoản của SeABank (áp dụng trong trường hợp giải ngân chuyển khoản); và/hoặc chứng từ tương đương khác.
5. Bên vay cam kết và chịu trách nhiệm sử dụng tiền vay đúng mục đích, hợp pháp theo thỏa thuận với SeABank và theo quy định của Pháp luật. Bên vay chịu trách nhiệm cung cấp cho SeABank các thông tin, tài liệu, chứng từ thanh toán cần thiết khi SeABank yêu cầu và/hoặc chứng minh mục đích sử dụng tiền vay theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu và chứng từ cung cấp cho SeABank.
6. Trong mọi trường hợp, nếu được SeABank chấp thuận cho vay, nhận tài sản bảo đảm thì Bên vay xác nhận đồng ý rằng: Toàn bộ các nội dung tại Đơn Đề nghị này cùng với Điều khoản và Điều kiện cho vay tiêu dùng online bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm cá nhân ("Điều khoản và Điều kiện cho vay") sẽ tạo thành một Hợp đồng thống nhất, trọn vẹn, thể hiện sự thỏa thuận của Bên vay với SeABank và Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm Bên vay xác nhận thông tin khoản vay. SeABank có thể sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Điều khoản và Điều kiện cho vay trên cơ sở bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. SeABank sẽ thông báo cho Bên vay các nội dung sửa đổi, điều chỉnh này bằng một trong các phương thức phù hợp với quy định tại Đơn Đề nghị này và Điều khoản và Điều kiện cho vay. Khi có sự khác nhau giữa bất kỳ điều khoản nào của Đơn Đề nghị này với Điều khoản và Điều kiện cho vay, điều khoản của tại Đơn Đề nghị này sẽ được ưu tiên áp dụng.
7. Trong mọi trường hợp, SeABank có toàn quyền tiết lộ, cung cấp một phần hoặc toàn bộ thông tin tại Đơn Đề nghị này, các thông tin của Bên vay liên quan đến giao dịch tại SeABank theo nhu cầu cung cấp, sử dụng của SeABank hoặc yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Bên vay xác nhận rằng việc xác lập Đơn Đề nghị này là hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn. Bên vay xác nhận đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Đơn Đề nghị này và Điều khoản và Điều kiện cho vay
9. Đơn Đề nghị này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, Bên vay giữ một (01) bản, SeABank giữ một (01) bản.

Ngày…….tháng…….năm……	Ngày…….tháng…….năm……
BÊN VAY	**BÊN CHO VAY**